

1500399-92.2019.8.26.0129

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Tudo isso a confirmar a prática do crime de tráfico de drogas por conta do agente como indicado na denúncia.

Isto posto, passo a dosar a pena.

O delito de tráfico tem sua pena-base cominada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, noto que o réu é portador de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 185/189 (Foro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500399-92.2019.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500399-92.2019.8.26.0129

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2133942/2019 - DEL.POL.ITOBI, 2940809 - DEL.POL.ITOBI, 141/19/206 - DEL.POL.ITOBI, 2133942 - DEL.POL.ITOBI, 141/19/206 - DEL.POL.ITOBI, 2133942 - DEL.POL.ITOBI, 141/19/206 - DEL.POL.ITOBI, 2133942 - DEL.POL.ITOBI, 141/19/206 - DEL.POL.ITOBI, 2133942 - DEL.POL.ITOBI, 141/19/206 - DEL.POL.ITOBI, 2133942 - DEL.POL.ITOBI, 141/19/206 - DEL.POL.ITOBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO GABRIEL AMBROZIO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face de BRUNO GABRIEL AMBROZIO, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de abril de 2019, por volta de 18h30min, na Rua Jesus Salvador, nº 1320, Novo Horizonte, na cidade de Itobi, comarca de Casa Branca, o réu guardava e tinha em

depósito, para fins de consumo de terceiros, 8 invólucros contendo maconha (7,7g de massa líquida) e 1 planta arbustiva de maconha (1,3g de massa líquida), que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar;

A denúncia foi recebida em 01 de agosto de 2022 (fls. 175/176).

O réu foi citado (fl. 201). Na sua resposta à acusação o réu sustentou a inexistência de preliminares e negou os fatos descritos na denúncia. Na mesma oportunidade, o réu ressaltou que as alegações serão feitas em momento adequado, haja vista a necessidade de colheita de provas na instrução.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação na forma da denúncia e a Defesa advogou teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento de decido.

A materialidade do fato restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), pelo relatório de investigação relativo ao conteúdo do celular do acusado, notadamente as conversas via WhatsApp (fls. 29/37), pelo laudos periciais de exames químicos-toxicológicos (fls. 61/63 e 64/66), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 92/93) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

EMÍDIO DE OLIVEIRA GERVÁSIO TOESCA, relatou, em juízo, que comprou drogas do acusado por uma única vez. Era usuário de drogas quando da apreensão do celular dele. Anteriormente, tinha pegado com ele uma porção pequena de MACONHA por R\$ 10,00. Mandou mensagens querendo mais, mas ele não tinha disponível.

MARCOS EDUARDO URBANO, policial civil, em juízo, informou que, no dia dos fatos, o acusado foi conduzido pela Polícia Militar por roubo tentado. Na Delegacia, o telefone dele não parava de tocar e de chegarem mensagens. Indagado, ele confirmou estar negociando drogas. O acusado desbloqueou o aparelho celular, tendo sido vistas mensagens nas quais lhe eram pedidas drogas. Ele levou à equipe policial até a casa e lá indicou o esconderijo das drogas. Localizou 8 porções de MACONHA escondidas em um buraco no muro da residência. No quintal, também existiam plantas de MACONHA. Depois ouviu um usuário que afirmou já ter adquirido MACONHA dele. Ele era conhecido nos meios policiais, desde a menoridade pela prática de furtos.

BRUNO GABRIEL AMBROZIO, em seu interrogatório, afirmou que não tem filhos nem dependentes. É de Itobi. Estudou até a oitava série. Trabalhava na roça. Está preso por tráfico de drogas. Cometeu algumas infrações quando era menor de idade. Era viciado em drogas, inclusive já foi internado por conta disso. Fazia uso de maconha e de cocaína. No dia dos fatos, mostrou a localização das drogas aos policiais. O pé de MACONHA nasceu por ter jogado sementes. As porções encontradas eram para seu consumo pessoal.

Das provas carreadas aos autos, reputo devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao réu. É que ficou nítido que o réu guardava e tinha em depósito drogas para consumo de terceiros.

As palavras dos policiais civis devem ser acatadas por merecerem crédito. De fato, são servidores públicos, concursados, nos quais o Estado deposita confiança para desempenho do mister. Seria verdadeira contradição o mesmo Estado, agora na função jurisdicional, afastar ou diminuir o valor das palavras dos agentes públicos que apuraram os fatos. Saliento que nada nos autos indica o desejo dos servidores de imputar condutas tão graves ao réu de maneira inverídica.

Nesse sentido:

“É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de

eficiência, de ética e de veracidade, aponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade".(Apelação nº 0000050-46.2018.8.26.0535 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des.Luís Antônio Cardoso julgado em 05/12/2019)

"Não há porque questionar o depoimento dos policiais, até porque, nos termos do art. 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha" e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos (...)"Apelação nº 1500277-19.2019.8.26.0537 12ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. João Morenghi julgado em 27/11/2019)

E também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal". (HC nº 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª turma, j. em 12.04.2011).

"... 'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 04 ANOS DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTA STJ. (...)1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame ..." (grifei) (HC nº 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sobre os fatos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato decorrente do exercício da função pública poderia ser confirmado em juízo.

À vista disso, seria um contrassenso que, somente pela função exercida, de encarregados de manutenção da segurança pública, os policiais pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta censurável dos policiais é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros. O réu negou em juízo a prática do tráfico de drogas, porém não deu qualquer explicação plausível e convincente para os fatos retratados nos autos.

Como se vê, a versão dada por Bruno é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal. Os argumentos, portanto, mostram-se inverossímeis, por não encontrarem respaldo fático. Percebe-se, enfim, no discurso, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal pela traficância, razão pela qual a versão por ele apresentada não pode ser aceita.

Consigno que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, prescinde de prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou comprovada nos autos. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N.11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de

drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. (...)" (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro ROGERIOSCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 10/06/2014, DJe13/06/2014). Para que se acolhesse a tese da Defesa, no sentido da insuficiência de provas da autoria para decretar a condenação, necessário seria, na correta distribuição do ônus da prova, que comprovasse fatos ou pontos específicos na prova positiva produzida pela acusação a demonstrar conflito ou incongruências no conjunto formado pela fala dos agentes. Sem isto, ou seja, sem que haja contraprova à aquela produzida pela acusação, seja por testemunhas civis, seja por policiais, há de se aceitar a veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes da lei.

Várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil das drogas apreendidas, quais sejam as declarações das testemunhas em juízo e em solo policial, notadamente o testemunho de EMÍDIO, o qual afirmou ter adquirido droga do réu, a confissão extrajudicial do acusado (fl. 167), a forma de acondicionamento dos entorpecentes divididos em porções individuais, o local de depósito da substância (esconderijo em um buraco no muro da residência) e as mensagens no aplicativo WhatsApp em que eram negociadas drogas. Tudo isso a confirmar a prática do crime de tráfico de drogas por conta do agente como indicado na denúncia.

Isto posto, passo a dosar a pena.

O delito de tráfico tem sua pena-base cominada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, noto que o réu é portador de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 185/189 (Foro de Casa Branca, 2ª Vara, 1500348-81.2019.8.26.0129, data do fato: 29/04/2019, art. 157 § 2º, II c/c art. 14, II ambos do(a) CP e art. 244-B "caput" do(a) ECA e Art. 69 "caput" do(a) CP, trânsito em julgado em 28/09/2021).

Especificamente em relação à quantidade e à natureza da droga, não há o que se considerar para agravar a punição do réu.

Assim, majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e ausentes circunstâncias agravantes, de modo que retorno a pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em respeito à súmula 231 do C. STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou de diminuição, resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ressalto que o acusado não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 em razão dos maus antecedentes.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. A pena privativa de liberdade será cumprida pelo acusado em regime inicial fechado, diante dos maus antecedentes.

Pelo montante da pena aplicada e pelos maus antecedentes, não é possível a substituição da pena por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). Pela mesma razão, incabível a aplicação do sursis (artigo 77 do Código Penal).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida nestes autos para o fim de condenar BRUNO GABRIEL AMBROZIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

O acusado respondeu ao processo em liberdade e, em respeito ao princípio da contemporaneidade, não há razão para o decreto de segregação cautelar neste momento.

Defiro a gratuidade da justiça ao acusado, tendo em vista as condições econômicas

do acusado somadas ao fato de ter sido representado por advogada conveniada com a Defensoria Pública.

Considerando que não existem dúvidas sobre a natureza e quantidade das substâncias, tampouco acerca da regularidade dos laudos toxicológicos, determino a destruição por incineração das drogas apreendidas, preservando-se amostras mínimas necessárias de cada substância para eventual contraprova (artigo 58, §1º c/c artigo 32, § 1º da Lei nº 11.343/06).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em prol da ilustre Advogada que atuou no feito em função do convênio da assistência judiciária.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); (2) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); (3) intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa (art. 50, caput do CP) e (4) arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

Sentença publicada em audiência.

Casa Branca, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA